

0001762-25.2017.8.26.0400

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Renan Marcondes Lopes

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Renan Marcondes Lopes, devidamente qualificada, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 64/66).

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

0001762-25.2017.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001762-25.2017.8.26.0400

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Renan Marcondes Lopes

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Renan Marcondes Lopes, devidamente qualificada, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 64/66).

A denúncia foi recebida em 8 de novembro de 2018 (fls. 68/69).

A parte processada, devidamente citada (fls. 89), apresentou resposta escrita (fls. 93/94). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 99/100) e, consequentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada pessoalmente (fls. 175).

Em audiência (fls. 154 e 188/189 [TA]), a parte ofendida foi ouvida; em seguida, inquirida uma testemunha arrolada pela acusação; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. TA).

II – DOS FUNDAMENTOS

2.1 Da preliminar de reconhecimento fotográfico

Eventuais irregularidades ou vícios administrativos – nos autos de inquérito policial – não contaminam a ação penal (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 11).

Nos termos do art. 226, caput, do CPP, "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento [reconhecidora] será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais."

No reconhecimento de imagens fotográficas (fotográfico), no que for aplicável (inteligência do art. 227 do CPP), proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no art. 226, I, II e IV, do CPP (MARCÃO, Renato Flávio. Curso de processo penal. 2ª edição – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 544/545).

Não se trata de reconhecimento direto.

Assim, a pessoa que deve ser reconhecida (cuja descrição pretérita encontra-se em mãos da autoridade policial competente), se possível (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 11), será colocada ao lado de outras imagens fotográficas semelhantes.

Não se trata, vejam, de formalidade obrigatória.

No caso dos autos, o ato de reconhecimento fotográfico pela parte ofendida, em relação à parte processada (fls. 07 [ARF]), além de observar as cautelas estabelecidas no art. 226, I, II e IV, do CPP, não se encontra isolado (solitário),

mas, ao contrário, converge com os demais elementos colhidos durante a instrução, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

2.1.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 03/04 [B0]), dos relatórios de investigação policial (fls. 05/06 e 34 [RIP]), do auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07 [ARF]), do auto de avaliação (fls. 45 [AA]) e do laudo pericial de lesão corporal (fls. 42/43 [LPLC]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

O Sr. Marcos Roberto Gil, que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 08/09), que: "encontrava-se sentado na cadeira na sacada, cujo imóvel é composto por dois andares, sendo que o portão da casa estava apenas encostado; que, era noite e em dado momento foi surpreendido por um rapaz de cor parda, alto, roliço, forte, cara de moleque, cabelo raspado, com o rosto limpo, mandado que entrasse para dentro, colocando a mão na sua cabeça já o levando para a sala próxima ali existente; que logo ele anunciou que era um assalto, agarrando seu cabelo e exibindo uma faca; que, ele ficou encurralando o declarante, interim que ia fechando as portas e janelas, e falando que era para calar a boca senão iria te furar; que tal rapaz desde o início já chamou o declarante pelo seu nome, que insistentemente rogava por Deus; que como esse ladão olhava muito para a escada, por isso, percebeu que havia algum comparsa com ele; que, num dado momento, após ter e libertado por alguns segundos, correu para a escada, mas não conseguiu descer, eis que o rapaz lhe agarrava de novo; que durante essa contenda com o bandido, o declarante acabou conseguindo visualizar um outro rapaz magrinho e branquinho correndo para parte inferior da casa, no final da escada, que logo cobriu o rosto com uma camiseta, para impedir que o declarante o identificasse; que, enquanto era dominado pelo primeiro bandido, logo veio o segundo rapaz com o rosto coberto, que lhe desferiu uma garrafada na cabeça, abrindo um corte na sua cabeça, passando a esvair muito sangue; acha que o bandido devido ao sangramento que o declarante apresentava acabou também se evadindo, assim como o primeiro, que saiu correndo dali após desferir o golpe com a garrafa; que, o declarante acabou fugindo para a laje do telhado da casa vizinha, para se abrigar; que aguardou ali por uns dez minutos, eis que chamava os vizinhos e ninguém aparecia; que, então resolveu sair do abrigo, passando pelo telhado vizinho, chegando no telhado de sua casa, e acessando a oficina do Neneco; que, então retornou para sua casa, e não viu mais ninguém; viu seu estado, com sangramento, por isso tomou banho, e depois veio a esta delegacia de polícia para registrar o roubo; que os bandidos subtraíram uma máquina de cortar cabelo mais um pente, um spray de cabelo, dois aparelhos de telefones sem fio, sem base; que, após a investigação policial, acabou reconhecendo um dos bandidos, o que estava com o rosto limpo e com a faca, se tratando de Renan Marcondes Lopes; revela que foi na UPA no dia seguinte ao crime, necessitando dar pontos cirúrgicos; segundo comentário de populares, soube que teria um terceiro indivíduo participando do crime, porém, afirma que durante o roubo conseguiu ver apenas dois bandidos". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Fábio Aparecido Baltazar, que é membro da Polícia Civil (investigador de polícia), declarou, em Juízo (fls. 05/06), que: "Não presenciou o contexto fático processado. A ocorrência foi registrada. Ao conversar com a parte ofendida, ela, ao visualizar as imagens fotográficas de pessoas conhecidas da atividade policial, reconheceu, com certeza, o acusado como um dos autores do roubo."

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 54).

Negou a prática criminosa.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, não morava na cidade da Estância Turística de Olímpia-SP. Ao contrário, morava na cidade de Severinia-SP. Não praticou o roubo. Não conhece a parte ofendida."

Não sendo verdadeira a acusação, se teria algum motivo particular a que atribuí-la, o acusado respondeu: "Os agentes policiais não gostavam da sua pessoa à época dos fatos. Por causa dos seus antecedentes, acredita."

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada (solitária) e contraditória (contraposta) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações da parte ofendida e da testemunha inquirida, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e será de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

A prova da ocorrência de álibi – alegação feita pela parte acusada, como meio de provar a sua inocência, de que estava em local diverso de onde ocorreu o delito, razão pela qual não poderia tê-lo cometido –, por constituir fato impeditivo, é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TACrimSP – 4º Grupo de Câmaras – RvCrim n. 116.058 – Rel. o então Juiz Jarbas Mazzonni, V.U., j. 22/09/1982; TACrimSP – 5º Grupo de Câmaras – RvCrim n. 218.820 – Rel. Juiz Sérgio Pitombo, V.U., j. 26/08/1992; TACrim, RT 816/594).

E, nesse aspecto, o acusado, posto alegar, não provou.

As divergências de ordem secundária (somenos importância) não comprometem a prova testemunhal (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0006423-52.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR, V.U., j. 19/09/2019, p. 6), a levar em conta o tempo decorrido entre o tempo do fato e a data da audiência de instrução.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, subtraiu coisa móvel alheia (os aparelhos telefônicos, a máquina de cortar cabelo e o spray de cabelo da parte ofendida), para si ou para outrem, mediante grave ameaça

e violência (desforço físico) à parte ofendida.

De acordo com a Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.

Verificou-se, no caso vertente, a inversão possessória.

Com relação ao contexto fático processado e julgado, saliente, houve o concurso de outra pessoa não identificada (encapuzada, sic) (art. 157, § 2º, II, do CP).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultado naturalístico – nexo de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 157, § 2º, II, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do CP): 4 (quatro) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 11/12/2016

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

524-82/2017
20/12/2017
14/09/2020
179

*

Antecedentes

*

553-69/2016
25/12/2016
30/04/2019
179/180
02/12/2019 (fls. 180)
Antecedentes

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), início a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), (i) os antecedentes múltiplo, (ii) as circunstâncias e (iii) as consequências do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 5/6 (cinco sextos), em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), ressalvada situação excepcionalíssima (e.g., a multiplicidade das circunstâncias [3/6]), os itens judiciais apontados. Explico.

Dos antecedentes múltiplos: A parte ré apresenta dados desabonadores múltiplos - ou seja, diversas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado - da vida pregressa (v. quadro descritivo).

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título

de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ - Terceira Seção - REsp 1.794.854/DF - Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF - Plenário - RE 593.818/SC - Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal (TJSP - 12ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500103-33.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. VIÇÔ MAÑAS, V.U., j. 02/03/2022, p. 04).

Respeitado entendimento diverso (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003558-51.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO MAZINA MARTINS, V.U., j. 25/10/2019, p. 06; STJ - Terceira Seção - REsp 1.794.854/DF - Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]), a existência de múltiplos antecedentes criminais permite o magistrado, à míngua (na falta) de investigação social e exame psicológico, concluir, sem sombra de dúvidas, que se trata de pessoa com conduta social e personalidade claramente comprometidas (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001090-85.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 27/10/2019, p. 07).

Da circunstância do crime: No entender deste magistrado, a violência e ameaça exercida com emprego de arma (objeto com poder vulnerante, potencialidade lesiva, capacidade de matar ou ferir) imprópria (instrumentos feitos com outra finalidade qualquer) (TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004671-11.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. NEWTON DE OLIVEIRA NEVES, V.U., j. 07/10/2019, p. 08 [faca]) há de ser considerada (meio de execução [faca e vasilhame de vidro] empregado pela parte ré).

Das consequências do crime: No entender deste magistrado, as lesões corporais sofridas covardemente pela parte ofendida devem ser consideradas (LPLC) (TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500606-54.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, V.U., j. 08/07/2021, p. 06).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos (fls. 53/54 [Auto de Qualificação]), na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), de modo que fixo a pena provisória, com atenuação de 1/3 (um terço), em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Respeitado entendimento diverso, o tratamento diferenciado da circunstância atenuante da jovialidade - a qual se refere à personalidade do agente, no entender deste magistrado - é justo, proporcional, razoável e, sobretudo, constitucional (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500451-65.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. NEWTON DE OLIVEIRA NEVES, V.U., j. 02/02/2021, p. 09 [1/3]).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que houve o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), de modo que fixo a pena provisória, aumentando-a de 1/3 (um terço) (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001863-28.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. LUIS SOARES DE MELLO, V.U., j. 12/11/2019, p. 08 [comparsaria] [1/3]), em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque, apesar da primariedade, as circunstâncias não são favoráveis (gravidade concreta da ação criminosa) (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000270-46.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 05/07/2018, p. 05).

2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão ou outra medida cautelar à parte ré, que poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]); todavia, IMPONHO, porque identificados os critérios de necessidade para aplicação da lei penal (art. 282, I, do CPP) e adequação da medida à gravidade do crime e às circunstâncias do fato (art. 282, II, do CPP), as seguintes medidas cautelares (STF – Habeas Corpus n. 204.618/SC – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 19/07/2021, p. 06):

(A) comparecer semestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades pessoal e social (art. 319, I, do CPP) e todas as vezes que for intimada para o julgamento recursal (arts. 327 e 350, caput, do CPP);

(B) não frequentar estabelecimentos empresariais que sirvam bebida alcoólica (TJSP – 14ª Câmara da Seção Criminal – HC n. 0017285-16.2017.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA, j. 27/03/2017), tais como bares, clubes, boates, locais que exploram o jogo de azar (que não depende de habilidade para ganhar) e similares, inclusive, advirto, lojas de conveniências e padarias (art. 319, II, do CPP);

(C) não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP), por mais de 8 (oito) dias (art. 328 do CPP), e não mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante (arts. 328 e 350, caput, do CPP);

(D) recolher-se ao domicílio no período noturno, a partir de 19h (dezenove horas) até às 6h (seis horas) do dia seguinte, inclusive nos dias de folga (finais de semana, feriados e dias úteis sem expediente) (art. 319, V, do CPP);

(E) não se ausentar do País onde reside (art. 320 do CPP).

2.7.1 Do recolhimento domiciliar noturno

Nos termos do art. 319, caput, do CPP, as medidas cautelares são diversas da prisão, de modo que, por disposição conceitual, não podem implicar verdadeira prisão preventiva domiciliar (art. 317 do CPP) (JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. – 27 ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, p. 298).

Nessa lógica, se a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno alcançasse o período diurno (matutino e vespertino) dos dias de folga (finais de semana, feriados e dias úteis sem expediente) implicaria, deveras, prisão preventiva domiciliar – com direito a detração penal (PACELLI, Eugênio, FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. – 10 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 727), inclusive –, o que não é a vontade do legislador (mens legislatoris), nem a da lei (mens legis).

2.9 Da reparação dos danos

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, FIXO o valor mínimo de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidamente atualizado, desde o tempo do fato (art. 398 do CC), de acordo com a Tabela Prática do nosso E. Tribunal de Justiça, considerando os prejuízos sofridos pela parte ofendida – conforme declarações tomadas da parte ofendida –, para reparação indenizatória dos danos causados pela prática da infração penal (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003318-33.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. IVAN SARTORI, V.U., j. 11/09/2018; STJ – 3ª Seção – Resp n. 1.675.874/MS e Resp n. 1.643.051/MS – Tema 983 – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, V.U., j. 28/02/2018).

Há requerimento expresso da parte ofendida (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Des.ª GILDA ALVES BABROSA DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 38; TJDF – 1ª Turma Criminal – Apelação n. 0004437-08.2016.8.07.0017 – Rel. Des. MÁRIO MACHADO, V.U., j. 4/10/2018, p. 6), verifico.

O pedido deu-se por ocasião da audiência de instrução (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001510-90.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 08/03/2022, p. 05).

Com efeito, nos termos dos arts. 186 e 927, caput, do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do CC) e fica obrigado a repará-lo.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Renan Marcondes Lopes, portadora do RG n. 71.719.656 – SSP/SP, como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP, às penas

de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado; por fim, indenizar, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a parte ofendida, considerando os prejuízos sofridos (item 2.9), no valor mínimo de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidamente atualizado, desde o tempo do fato (art. 398 do CC), de acordo com a Tabela Prática do nosso E. Tribunal de Justiça.

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, mandado de prisão em desfavor da parte ré; com o cumprimento do mandado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ).

3.1.1 Das medidas cautelares

Entregue-lhe pessoalmente cópia desta sentença que, em atenção à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade da sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF), valerá, excepcionalmente, como termo de compromisso de cumprimento das medidas cautelares, com a advertência do art. 312, § 1º, do CPP.

Se descumprir as medidas, em outras palavras, vai presa.

Depreque-se o cumprimento das medidas cautelares.

Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (Comunicado CG n. 464/2019, item 4), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

3.2 Das custas processuais

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.2).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ)

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Expeça-se certidão de honorários advocatícios no máximo da tabela do convênio OAB – Defensoria/SP à Defesa Dativa nomeada.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 14 de abril de 2022~~0~~.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)